

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083242-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JHULLY ANA DA CONCEICAO REIS SALVAYA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM FACE DO FNDE, DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5083242-54.2024.4.02.5101

510014937165 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083242-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JHULLY ANA DA CONCEICAO REIS SALVAYA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **JHULLY ANA DA CONCEIÇÃO REIS SALVAYA** em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5003975-15.2024.4.02.5107** - Evento 3, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual requer a aplicação do desconto de 77%, somando o valor total de R\$ 42.826,66 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) junto ao programa desenrola FIES aos inadimplentes, visto que se encontra em fase de amortização, bem como que fosse concedida, imediatamente, a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Evento 11, Evento 11 e Evento 13).

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão (evento 3) que, nos autos originários nº 50039751520244025107, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a parte autora requer a aplicação do desconto de 77%, somando o valor total de R\$42.826,66(quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) junto ao programa desenrola FIES aos inadimplentes, visto que se encontra em fase de amortização, bem como que fosse concedida, imediatamente, a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$410,00(quatocentos e dez reais), verbis:

Trata-se de ação a qual a parte autora postula a aplicação do desconto de 77% somando o total R\$ 42.826,66 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) junto ao **programa desenrola FIES** aos inadimplentes por encontrar-se em fase de amortização, bem como, seja imediatamente concedida a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

Do requerimento liminar

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito da parte autora, bem como do periculum in mora que denote a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Já a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sempre que verificada qualquer uma das hipóteses elencadas no art. 311 do CPC.

No caso, fazendo uma análise ainda superficial dos fatos aventados na inicial e dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela requerida. Isso porque é preciso estabelecer o contraditório para verificar a eventual elegibilidade da parte autora ao programa de desconto/ refinanciamento. Portanto, diante da ausência de pressuposto inserto no art. 300 do CPC, **INDEFIRO o requerimento de tutela provisória.**

Intime-se a parte autora para que junte aos autos, **no prazo de 10 (quinze) dias**, sob pena de **extinção do feito** sem resolução do mérito:

1.cópia de comprovante de residência (tal como contas de energia elétrica, gás, água ou telefone, correspondências referentes a assinaturas de jornais ou revistas, faturas de cartão de crédito, crediários de lojas, etc) **atual** (com data de expedição referente a um dos 06 (seis) últimos meses) e **em seu nome**, não sendo aceitas meras declarações destinadas a comprovar o domicílio da parte autora ou comprovantes em nomes de terceiros, **salvo quando pertencentes ao cônjuge e devidamente acompanhados da correspondente certidão de casamento**; Não dispondo de comprovante de residência em seu próprio nome, a parte autora deverá, no prazo acima assinado, apresentar **declaração de que reside no endereço declinado na inicial, firmada de próprio punho.**

2.Junte **declaração expressa** sobre se **renuncia** a eventual excedente a 60 (sessenta) salários mínimos da postulação que forma o valor da causa, para efeito de competência do Juizado Especial. Caso a renúncia seja feita por advogado, deverá constar dos autos instrumento com poderes para tal;

3.Levando em consideração a remuneração líquida recebida pela autora, considerando o pedido de **gratuidade** no item II da inicial e, por não ter sido juntado **declaração de hipossuficiência**, deve a requerente demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas judiciais da JF **em caso de eventual recurso**, nos termos da súmula nº 481 do STJ.

Decorrido o prazo sem o correto atendimento, voltem-me conclusos para **sentença de extinção.**

Devidamente cumprido, **cite-se e intime-se** a parte ré para que, **no prazo de 30 (trinta) dias**, se manifeste sobre a possibilidade de **conciliação**, deduzindo, se for o caso, os termos de proposta nesse sentido, **ou** apresente contestação, nos termos artigos 239, 344 e 345 do NCPC, do art. 9º da Lei 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais.

Apresentada **proposta de acordo ou contestação específica**, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor.

Por fim, não havendo outras pendências, venham os autos **conclusos para sentença.**

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, **INDEFIRO**, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.

Após, a conclusão para voto"

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.

5083242-54.2024.4.02.5101

510014937164 .V7